MES ÉTONNEMENTS

N° 64

VIVE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION … MAIS TAIS-TOI !

PUBLIÉ LE 6 OCTOBRE 2026

Depuis quelques mois, **la liberté d'expression est partout**. On l'invoque sur les plateaux, dans les tribunes et sur les réseaux, presque toujours pour la dire menacée, et CNews en a fait son étendard. Quand l'éditorialiste Charles Sapin quitte France Inter, la droite et l'extrême droite crient à la censure. Quand la France expulse Xenia Fedorova, porte-voix de l'État russe sur les médias Bolloré, ces médias dénoncent une atteinte grave à cette même liberté.

Elle paraît pourtant beaucoup moins précieuse à ceux qui la revendiquent dès que d'autres s'en servent. Sur RMC, une chroniqueuse conseille à Victor Wembanyama de prendre ses millions et de se taire, un député RN qualifie Teddy Riner de « *pauvre biquet* », et Pascal Praud décide de faire chaque matin, sur CNews, le point sur les personnalités qui se prononcent contre le RN, en citant d'emblée Paul Mirabel et Grand Corps Malade, une manière de tenir une liste qui rappelle de bien tristes périodes de notre histoire.

Et que dire des affaires les plus récentes ? Les messages antisémites attribués à Jordan Bardella, révélés par *Mediapart*, relèveraient-ils eux aussi de la liberté d'expression ? Marine Le Pen est-elle libre, au nom de cette même liberté, de menacer le journal en lui conseillant « *d'enfiler son costard en Kevlar* » ?

D'où deux questions. **De quoi parle-t-on vraiment quand on invoque la liberté d'expression ? Et que la droite et l'extrême droite essaient-elles de nous faire avaler en retournant ainsi ce concept ?**

Je vous propose d'y réfléchir en partant de ces faits d'actualité pour remonter jusqu'au concept lui-même.

Une tribune perdue, une parole intacte

Commençons par l'affaire qui a lancé la polémique de la rentrée. Charles Sapin, qui codirige la rédaction de *Valeurs actuelles*, devait tenir un éditorial dominical sur France Inter. Sa présence étant contestée au sein de la station, il a refusé que son intervention soit transformée en débat et a préféré partir. Ses soutiens ont aussitôt crié à la censure. Or, au sens propre, la censure désigne le fait, pour une autorité, d'empêcher une idée d'être publiée ou diffusée. Rien de tel n'est arrivé à Charles Sapin, qui continue de s'exprimer chaque semaine dans son magazine et sur les plateaux qui partagent ses idées. Il a seulement perdu un créneau de quelques minutes sur une antenne.

La censure ne vient pas seulement de l'État. Elle peut être le fait d'un propriétaire de média qui écarte les sujets gênants, ou d'un animateur qui coupe la parole dès qu'elle devient dérangeante. Dans tous les cas, on s'arrange pour qu'une parole ne soit plus entendue à cause de ce qu'elle dit. À Charles Sapin, on proposait au contraire d'ajouter d'autres voix face à la sienne. Aucune radio ne doit une chronique à qui que ce soit, ce que la chercheuse

américaine Renée DiResta résume ainsi : « *la liberté de parole n'emporte pas la liberté de portée* ».

Reste la raison même de la contestation, que ses défenseurs, en jouant les vierges effarouchées, n'ont pas manqué de tordre et de tronquer. Charles Sapin n'a pas été contesté pour ses opinions, mais parce qu'il codirige une rédaction condamnée à plusieurs reprises par les tribunaux. Une opinion, même choquante, relève du débat ; un propos condamné relève du délit. Un média, et plus encore un service public, peut légitimement refuser une tribune sans contradiction à ceux qui portent la responsabilité éditoriale de tels propos : c'est une question de déontologie. Elle se pose aussi pour Éric Zemmour, condamné définitivement à quatre reprises pour provocation à la haine ou à la discrimination, pourtant invité partout. S'il garde le droit de s'exprimer, lui offrir des plateaux pour répéter ce qui lui a valu ses condamnations engage la responsabilité des médias. CNews en a fait l'expérience : pour les propos qu'il avait tenus sur son antenne en 2020 sur les mineurs isolés, la chaîne a été condamnée à 200 000 euros d'amende, une sanction que ni le Conseil d'État ni la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'ont infirmée.

On objecte aussi que France Inter, service public, devrait faire entendre toutes les sensibilités. C'est juste, mais le pluralisme suppose des points de vue qui se répondent, et c'est précisément ce que la station lui proposait. **Appeler censure la perte d'une tribune ou l'exigence d'une réponse revient donc à transformer un privilège en droit**. C'est le premier retournement du concept et nous verrons que ceux qui le pratiquent sont souvent les mêmes qui contestent aux autres le droit de s'exprimer.

La pratique exemplaire des donneurs de leçons !

Ce paradoxe ne date pas de cette rentrée. Pendant l'Euro de 2024, Kylian Mbappé avait appelé à « *faire le bon choix* » face aux « *idées qui divisent* » avant les législatives anticipées. Sur CNews, Pascal Praud avait raillé le « *ton solennel* » du capitaine des Bleus et le « *catéchisme des anti-RN* », tout en glissant : « *Sur CNews, la liberté d'expression n'a pas de prix, et ce n'est pas moi qui leur ferait [sic] ce reproche* ». On proclamait le principe tout en ridiculisant ceux qui l'exerçaient.

Depuis, la scène n'a cessé de se répéter. En janvier, Victor Wembanyama a dit son horreur après la mort de deux civils abattus par la police ICE, à Minneapolis. Sur RMC, une intervenante lui a répondu qu'il n'avait qu'à prendre ses millions, mettre son ballon dans le panier et se taire, reprenant presque mot pour mot le « *Shut up and dribble* » qu'une présentatrice de Fox News avait opposé à LeBron James en 2018. En mai, Mbappé a redit dans *Vanity Fair* sa crainte de voir le RN l'emporter en 2027, et Jordan Bardella lui a répondu par une pique sur les succès du PSG depuis son départ, sans aucun rapport avec le propos. En septembre, le même Mbappé a porté à moitié un tee-shirt de soutien à la population de Ceuta, pour avoir aussi une pensée pour les migrants, et des élus RN ont parlé de « *comportement de petite racaille* ». Ce jour-là, son geste nuancé ne disait pourtant rien contre personne.

Quand Teddy Riner a confié dans *Stade 2* que la montée de l'extrême droite lui faisait peur, Julien Odoul, porte-parole du RN, lui a répondu d'un « *Pauvre biquet. Tout va bien se passer Teddy !* ». Pascal Praud a jugé ses propos « *convenus* », et sur Europe 1 une chroniqueuse a résumé l'état d'esprit ambiant : « *on ne veut pas de l'avis politique des sportifs* ». Quelques jours plus tard, quand Adèle Exarchopoulos a déclaré vouloir faire barrage au RN, le même Odoul s'est contenté d'un « *Qui est cette personne ?* », tweet adressé à une actrice couronnée par la Palme d'or.

CNews, qui a fait de la liberté d'expression son slogan, n'est pas en reste. Le 17 septembre, deux youtubeurs connus pour traquer les pickpockets étaient invités dans *Police-justice, 24 heures en France*, par le producteur Jean-Marc Morandini lui-même. Quand on leur a reproché leurs méthodes, l'un d'eux a rétorqué que c'était bien moins grave que de mettre en avant un homme définitivement condamné pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs. L'antenne a aussitôt basculé sur une page de publicité, au moment précis où la critique visait la chaîne.

Quelques jours plus tard, Pascal Praud annonçait son point quotidien sur les personnalités engagées contre le RN, après avoir épinglé Adèle Exarchopoulos, Paul Mirabel et Jean-Michel Aphatie. Le 23 septembre sur France Inter, Patrick Cohen dénonçait le mécanisme : ces personnalités deviennent un sujet de plateau pour être moquées, jamais pour qu'on discute leurs arguments, et voir son nom sur les bandeaux de CNews garantit ensuite un torrent d'insultes sur les réseaux. Praud a répliqué que l'Arcom devrait intervenir, mais contre la radio publique. Recenser ses opposants relèverait donc pour lui de la liberté d'expression, et critiquer ce recensement mériterait l'intervention du régulateur. Quant aux pseudo-débats de la chaîne, où l'on place un opposant seul face à cinq ou six chroniqueurs acquis à la ligne Bolloré, ils n'offrent qu'une contradiction de façade.

Mis bout à bout, ces épisodes dessinent une méthode. **On ne discute jamais du fond : on ridiculise la personne, on feint de ne pas la connaître, on la renvoie à son statut. Surtout, on lui répète la même injonction : tais-toi !** Moquer un sportif fait partie de la liberté d'expression, mais le sommer de se taire revient à lui dénier le droit de parler. Le paradoxe devient flagrant à côté de l'affaire Sapin : pour eux, contester un éditorialiste serait une censure intolérable, alors qu'exiger le silence d'un champion olympique relèverait du simple bon sens.

Le droit européen a pourtant tranché cette question en posant deux principes. En 1976, dans l'arrêt *Handyside*, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a affirmé que la liberté d'expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle rappelait en même temps que cette liberté s'accompagne de devoirs et de responsabilités, et sa jurisprudence a depuis refusé toute protection aux propos qui incitent à la haine, validant par exemple en 2022 la condamnation d'Éric Zemmour pour ses propos sur les musulmans. La frontière passe là : **on peut dire son inquiétude face à des idées, on ne peut pas désigner des personnes à la vindicte en raison de leur origine ou de leur religion**. Riner, Mbappé, Wembanyama et Exarchopoulos se situent pleinement du côté protégé.

Le grand retournement

Ces pratiques reposent sur un discours qui tient en une idée simple : appeler censure tout ce qui dérange. Ce retournement du sens des mots prend trois formes.

Quand la contradiction devient censure

Le 19 juillet 2026, sur CNews, l'éditorialiste Quentin Gérard a exposé la conception que la chaîne se fait de la liberté d'expression, dans une chronique titrée « *Menaces sur la liberté d'expression* ». En partant d'un rapport du Sénat qui propose notamment de créer un observatoire indépendant chargé de repérer la désinformation en ligne, il développe une thèse relativement simpliste : un tel observatoire serait une forme de censure. De la même façon, il voit de la censure dans la vérification des faits par les journalistes, et juge dignes de l'époque soviétique les règles de pluralisme obligeant radios et télévisions à donner la parole à différentes sensibilités politiques.

Que faut-il en penser ? Le rapport sénatorial peut certes être discuté, notamment pour sa notion floue « *d'ingérences intérieures* ». Mais sa thèse ne tient pas. Un journaliste qui montre qu'une affirmation est fausse n'interdit à personne de parler : il ajoute une information au débat. Le pluralisme, lui, oblige à donner la parole à davantage de monde. Dans les deux cas, on ajoute des voix au lieu d'en retirer.

Cette doctrine de CNews nous vient des États-Unis. L'un des premiers décrets de Donald Trump, intitulé « *Rétablir la liberté d'expression et mettre fin à la censure fédérale* », présentait déjà la modération des contenus et la vérification des faits comme des formes de censure, et son administration s'emploie depuis à les discréditer. En février 2025 à Munich, le vice-président J.D. Vance accusait même l'Europe de renoncer à la liberté d'expression. Des deux côtés de l'Atlantique, l'idée est la même : être contredit équivaudrait à être censuré.

Quand le délit devient opinion

Quentin Gérard va plus loin. Il affirme qu'en France, on pourrait aujourd'hui être condamné pour racisme « *simplement en dénonçant l'immigration massive* ». Il s'inquiète, en conclusion de sa chronique, d'une proposition de loi qui rendrait inéligibles les personnes condamnées pour racisme, car Éric Zemmour pourrait alors ne plus être candidat.

Là encore, que faut-il en penser ? Sa première affirmation est fausse, et l'exemple qu'il cite lui-même suffit à le montrer. Éric Zemmour n'a pas été condamné pour avoir critiqué une politique migratoire, ce que chacun a le droit de faire. Il l'a été notamment pour avoir dit des mineurs étrangers isolés qu'ils étaient voleurs, assassins et violeurs, et que c'était tout ce qu'ils étaient. Ce que la justice a sanctionné, c'est le fait d'attribuer des crimes à tout un groupe de personnes.

Le procédé devient alors clair : qualifier « d'*opinion* » ce que les tribunaux ont jugé comme un délit, puis présenter la condamnation comme une atteinte à la liberté d'expression. Et l'inquiétude finale de l'éditorialiste en révèle le but : défendre cette forme de liberté d'expression revient à défendre le droit d'échapper aux conséquences de ses délits.

Quand la propagande devient opinion

L'affaire Xenia Fedorova pousse le retournement jusqu'à la caricature. Ancienne patronne de RT France, la chaîne d'État russe interdite dans l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine, elle intervenait régulièrement sur CNews et Europe 1 et signait une chronique dans *Le JDNews*. Selon *L'Obs*, elle a été rémunérée par Russia Today, outil de la guerre hybride menée par la Russie contre les pays européens. Fin juillet, la France l'a expulsée pour avoir relayé des campagnes de désinformation pilotées par Moscou, et l'Union européenne l'a sanctionnée à son tour le 24 septembre 2026.

Canal+ et Lagardère, deux groupes contrôlés par Vincent Bolloré, ont dénoncé « *une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression* », laquelle se défendrait précisément lorsque les opinions dérangent ou suscitent la contradiction. Le groupe qui coupe l'antenne quand on évoque Morandini découvre soudain les vertus de la contradiction. Le Kremlin a dénoncé de son côté une « *persécution* », presque dans les mêmes termes, invoquant une liberté que le régime russe refuse à ses propres journalistes. Une opinion appartient à celui qui l'exprime, alors qu'une campagne de désinformation appartient à l'État qui l'organise, et la combattre relève de la défense des démocraties.

Ce que ces retournements ont en commun

Tous ces retournements servent le même but : échapper à la confrontation, qu'elle vienne d'un contradicteur ou d'un juge. **Or c'est justement la confrontation qui fonde la liberté d'expression**. John Stuart Mill l'expliquait dès 1859 dans *De la liberté* : la vérité se forge dans l'affrontement des opinions, et une opinion jamais contestée, même juste, finit par devenir un dogme mort. **Présenter la vérification des faits ou la contradiction comme de la censure, c'est garder le mot de liberté d'expression pour le vider de son sens.**

Qui sont les vrais censeurs ?

Alors qui censure vraiment ? Nous verrons que **ceux qui crient le plus fort à la censure sont souvent ceux qui la pratiquent, dès qu'ils en ont le pouvoir ou les moyens**.

Celui qui recense et dresse des listes

Le mot « *censure* » vient du latin *censor*. Dans la Rome antique, le censeur tenait le recensement des citoyens, qui fixait le rang de chacun dans la cité, et veillait aux mœurs, avec le pouvoir de noter d'infamie ceux dont la conduite lui déplaisait. « *Recenser* » et « *censurer* » partagent d'ailleurs la même racine. **Les premiers censeurs de l'histoire ne brûlaient pas de livres : ils dressaient des listes et désignaient les mauvais citoyens.**

Un présentateur qui fait chaque matin le point sur les opposants à un parti se rapproche bien davantage de cette figure que France Inter se séparant d'un éditorialiste. Les juristes ont un nom pour ce mécanisme : l'effet dissuasif, que la Cour Européenne des Droits de l'Homme prend en compte dans ses décisions. On peut porter atteinte à la liberté d'expression sans rien interdire, simplement en rendant la prise de parole si coûteuse que beaucoup préfèrent se taire. Voir son nom sur les bandeaux d'une chaîne d'information, puis subir des torrents d'insultes sur les réseaux, suffit à dissuader ceux qui n'ont pas les épaules d'un champion olympique de judo. C'est une censure sans loi ni tribunal, qui fonctionne par l'intimidation.

Quand l'extrême droite dirige une ville

Après les municipales de 1995, dans des villes conquises par le Front National comme Orange ou Marignane, les bibliothèques ont dû retirer des livres et des journaux jugés contraires aux idées du parti. Malgré la « *dédiabolisation* » du RN, les municipales de 2026 montrent que ces pratiques restent d'actualité. À Castres, le nouveau maire RN a déprogrammé la pièce *Passeport* d'Alexis Michalik, qui raconte le parcours d'un réfugié érythréen, au motif qu'elle ferait « *la promotion des clandestins* ». À Vierzon, la municipalité RN et Reconquête a retiré la pièce *Amazonia*, jugée « *clivante* » parce qu'elle est consacrée au combat d'un syndicaliste chez Amazon.

La création artistique et sa diffusion sont pourtant libres en France depuis une loi de 2016. Si un maire peut choisir sa programmation, retirer une œuvre déjà annoncée à cause de son contenu revient à faire de la culture un outil politique. Le parti qui crie si souvent à la censure trouve ainsi normal de la pratiquer en supprimant une pièce parce qu'elle raconte l'histoire d'un migrant ou d'un syndicaliste.

Quand la droite radicale dirige un pays

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé en septembre que CNN, MS NOW et Politico n'auraient plus accès à la Maison-Blanche. Leur tort : avoir révélé une pénurie de munitions

liée à la guerre en Iran, que le président contestait et qu'un rapport du Pentagone a ensuite confirmée. Son ministère de la Justice explique que l'accès à la Maison-Blanche est un privilège et non un droit. Comme dans tous les régimes autoritaires, ici c'est le pouvoir politique qui punit des médias pour avoir publié des faits vérifiés, ce qui correspond exactement à la définition de la censure.

La même administration s'attaque aux mots eux-mêmes. Le *New York Times* a relevé la disparition de près de deux cents mots et expressions des sites fédéraux, de « *préjugé* » à « *femme* », et le département de l'Énergie a banni de son vocabulaire « *décarbonation* », « *énergie propre* » ou « *transition énergétique* ». Effacer les mots qui désignent une réalité rend cette réalité plus difficile à penser et à débattre.

Quand un gouvernement allié de l'extrême droite est contredit

Le documentaire *Naza* reconstitue la manière dont l'armée israélienne a planifié ses frappes sur la bande de Gaza à partir du 7 octobre 2023, en s'appuyant sur des témoignages de militaires israéliens et sur des enquêtes publiées par *The Guardian*, *+972 Magazine* et *Local Call*. Son titre désigne la marge de victimes civiles jugée tolérable lors d'une frappe.

Le film n'a pas plu au gouvernement Netanyahou : son ministre de la Culture, Miki Zohar, a demandé qu'on retire leur nationalité aux deux coréalisateurs, le chef d'état-major a demandé une enquête sur les fuites, et les services de sécurité intérieure ont été chargés d'identifier les sources du film. Plusieurs responsables l'ont qualifié d'anti-israélien tout en reconnaissant ne pas l'avoir vu, pendant que les relais de la Hasbara, la propagande du gouvernement israélien, publiaient en masse dans de nombreux pays des messages destinés à le discréditer et à en freiner la diffusion. Ce n'est pas Israël qui censure ici, mais son gouvernement allié à l'extrême droite : plus de deux mille personnalités israéliennes, dont les cinéastes Nadav Lapid et Ari Folman, ont pris la défense des réalisateurs.

Ce que montrent ces exemples

Liste quotidienne à la télévision, livres retirés, pièces déprogrammées, journalistes bannis, mots effacés, cinéastes menacés : le schéma est toujours le même. **Ceux qui crient à la censure l'exercent eux-mêmes dès qu'ils en ont les moyens.**

Dernier épisode en date, le 28 septembre, *Mediapart* a publié des messages antisémites datant de 2013 attribués à Jordan Bardella. Le lendemain, Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, a déclaré qu'il allait falloir dire à *Mediapart* « *d'enfiler son costard en Kevlar* », la matière des gilets pare-balles, « *parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent* ». Une députée a saisi le procureur de la République, et Reporters Sans Frontières a condamné les menaces de la candidate contre le média, ses journalistes et ses sources, en rappelant que « *contester une information au tribunal est un droit* ». À un journal qui publie une information, la candidate répond par une allusion aux gilets pare-balles, une intimidation pour faire taire.

C'est à l'aune de ces méthodes qu'il faut mesurer les cris d'indignation de ceux qui invoquent la censure à tout bout de champ.

Ce qu’est vraiment la liberté d'expression

Les invocations répétées de la liberté d'expression par la droite et l'extrême droite relèvent donc d'un renversement dont elles sont coutumières, comme nous l'avions vu dans un précédent numéro avec « *l'écologie punitive* ».

Revenons à la question posée au début : de quoi parle-t-on quand on invoque la liberté d'expression ? Les textes qui la fondent suffisent à dissiper une bonne partie de la confusion.

Une liberté née avec ses limites

En France, la liberté d'expression est inscrite dans l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « ***La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi*** ». Les limites figurent donc dès l'origine dans l'acte de naissance de cette liberté.

La loi sur la liberté de la presse de 1881, qui encadre en réalité toute expression publique, a précisé ce principe. Aucune publication n'y est soumise à autorisation préalable, mais celui qui abuse de sa liberté en répond ensuite devant un juge, pour les abus fixés par la loi : **la diffamation, l'injure, la provocation à la haine ou à la violence**, motifs complétés en 1972 et 1990 par **la provocation à la discrimination raciale et la contestation des crimes contre l'humanité.**

Toute la différence entre la loi et la censure est là. La censure empêche une parole d'exister, notamment quand un pouvoir politique en décide. La loi laisse la parole s'exprimer, puis confie à un juge indépendant le soin de dire si les limites sont franchies. Quand un éditorialiste ou un magazine est condamné, personne ne l'a empêché de parler : il a parlé, puis la justice a jugé ses propos.

Le mirage du « droit de tout dire »

Une autre conception gagne du terrain, venue des États-Unis. Elle est portée par les libertariens, pour qui l'État ne devrait fixer presque aucune limite à la parole. Elon Musk en est le porte-drapeau en se proclamant partisan d'une liberté d'expression « *absolue* ». Elle s'appuie sur le premier amendement de la Constitution américaine, que la Cour suprême interprète de façon très extensive : un discours raciste y est en principe protégé tant qu'il n'appelle pas à une violence imminente, et nier l'existence des chambres à gaz n'y est pas un délit. En France, c'en est un depuis 1990.

L'intelligence artificielle de Musk, Grok, montre ce qui se passe quand les deux conceptions se rencontrent. En juillet 2025, Musk l'a modifiée pour l'inciter à tenir des propos « *politiquement incorrects* ». Quelques mois plus tard, Grok affirmait que les chambres à gaz d'Auschwitz avaient servi à désinfecter contre le typhus. Ces propos auraient été légaux aux États-Unis ; en France, le parquet de Paris les a versés à son enquête sur X. Réclamer le « *droit de tout dire* » revient donc à demander que la France renonce aux limites qu'elle s'est données après avoir vu où menait la haine. Pourtant, ce droit reste très sélectif pour Musk lui-même : il a suspendu en 2022 les comptes de journalistes qui avaient suivi les déplacements de son avion privé.

L'opinion et le fait

Une autre distinction éclaire ce qu'on appelle « *dire n'importe quoi* ». Dans *Vérité et politique*, Hannah Arendt expliquait en 1967 que la liberté d'opinion devient une farce si

l'information sur les faits n'est pas garantie. On peut débattre de tout, à condition de partir des mêmes faits. Défendre une politique migratoire plus stricte ou plus ouverte relève de l'opinion, alors que le nombre de personnes arrivées sur le territoire est une donnée, qui se vérifie.

C'est là que se loge une grande partie du retournement. Prenons une affirmation fausse, par exemple que le réchauffement climatique ne serait pas dû aux activités humaines. Si elle est présentée comme « *une opinion* », elle devient difficile à contester, puisque chacun a droit à son avis. Et si quelqu'un rappelle ce qu'établissent les travaux scientifiques, il suffit alors de crier à la censure pour échapper à toute correction. Or l'origine humaine du réchauffement est aujourd'hui scientifiquement établie. **La liberté d'expression ne protège pas le droit de tromper le public**, elle protège le droit de débattre à partir de ce qui est vrai.

La liberté de celui qui écoute

La liberté d'expression concerne enfin celui qui écoute. En 1986, le Conseil Constitutionnel a fait du pluralisme des courants d'expression un objectif de valeur constitutionnelle : **les citoyens ont droit à des informations et à des points de vue variés**. Les chaînes de télévision et les radios, qui utilisent gratuitement des fréquences appartenant à tous, doivent ainsi garantir l'expression de sensibilités diverses, et la loi ne prévoit pas de place, sur ces fréquences, pour des chaînes d'opinion au service d'un seul camp. En février 2024, saisi par Reporters Sans Frontières, le Conseil d'État a d'ailleurs demandé au régulateur d'apprécier le pluralisme de CNews en tenant compte de tous ses intervenants, chroniqueurs compris.

Sous cet angle, la concentration des médias entre quelques mains menace bien davantage la liberté d'expression qu'un éditorial supprimé sur une radio publique, puisqu'un seul propriétaire peut imposer sa ligne à plusieurs chaînes, radios et journaux.

Entre limites de la tolérance et droit de se taire

Deux questions restent en suspens. Si la liberté d'expression vaut pour les idées qui choquent, pourquoi ne pas laisser tout dire, y compris la haine ? Et si chacun a le droit de parler, a-t-on aussi l'obligation de le faire ?

Le paradoxe de la tolérance

En 1945, dans *La Société ouverte et ses ennemis*, le philosophe Karl Popper, qui avait fui l'Autriche avant l'annexion nazie, formule le paradoxe de la tolérance : une société qui tolère tout, y compris ceux qui veulent détruire la tolérance, finit par être détruite par eux. Popper ne propose pas pour autant de faire taire toute opinion intolérante. Tant qu'on peut lui répondre par des arguments, mieux vaut la combattre par le débat. La société ne doit se réserver le droit de ne plus la tolérer que lorsqu'elle refuse la discussion et appelle à répondre par la force plutôt que par la raison.

Ce qui rend l'intolérance dangereuse, selon Popper, c'est donc le refus de la contradiction, celui-là même qui traverse tous les épisodes de ce numéro. Les limites que notre droit pose à la haine ne menacent pas la liberté d'expression, elles la protègent : quand une communauté entière est désignée à la vindicte sur un plateau de télévision, ce sont ses membres qui finissent par se taire, par peur.

Le droit de se taire

La liberté d'expression comprend enfin le droit de ne pas s'exprimer. L'histoire récente de Léon Marchand l'illustre parfaitement. Fin août, interrogé au journal de 20 heures de France 2 sur l'engagement politique des sportifs, le champion olympique a expliqué pourquoi il préférait, pour l'instant, ne pas prendre position : « *Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce que je ne me sens pas légitime* ». Il a ajouté qu'il se savait influent et qu'il devait travailler cette question. Aussitôt, une vague de messages venus principalement cette fois de la gauche radicale lui a reproché son manque de courage, en lui demandant de « *juste s'opposer au fascisme* ». Sur BFMTV, l'eurodéputée LFI Manon Aubry l'a encouragé à s'engager, tout en reconnaissant qu'il restait libre de ses choix.

Sommer quelqu'un de parler relève pourtant de la même logique que le sommer de se taire : dans les deux cas, on décide à sa place de ce qu'il doit dire. Certes, les injonctions adressées à Riner ou à Mbappé venaient de responsables politiques et d'éditorialistes installés, alors que celles adressées à Marchand provenaient surtout de comptes anonymes. Mais la règle doit valoir pour tous : la liberté d'expression comprend le droit de parler dans certaines limites, celui d'être contredit et celui de se taire, quel que soit le camp qui voudrait en décider autrement.

Conclusion

Au début de ce numéro, je me demandais ce que la droite et l'extrême droite essaient de nous faire avaler en retournant le concept de liberté d'expression. La réponse me paraît claire : **elles cherchent à transformer une liberté commune en privilège de camp**. Pour elles et pour leurs relais médiatiques, la liberté d'expression devient le droit de parler sans être contredit ni avoir à répondre de ses propos devant un juge. Pour les autres, sportifs, artistes, journalistes ou simples citoyens, elle se réduit à une tolérance révocable, qu'on leur retire dès que leur parole dérange.

Ce retournement n'a rien d'anodin à quelques mois d'une élection présidentielle. **Un camp qui s'appuie sur un groupe de médias puissant, qui recense chaque matin ses opposants et qui répond aux révélations d'un journal par une allusion aux gilets pare-balles montre ce qu'il pourrait faire de la liberté d'expression s'il disposait des leviers de l'État**. Castres, Vierzon ou Washington ne sont qu'un inquiétant avant-goût.

Défendre la liberté d'expression ne consiste donc ni à laisser dire n'importe quoi, ni à faire taire ceux qui nous dérangent. Cela suppose d'accepter une règle commune : parler librement, écouter la réponse, s'appuyer sur des faits et répondre de ses abus devant la justice. Cette liberté ne vit que si chacun l'exerce, à commencer par ceux qu'on voudrait faire taire. C'est ce qu'ont fait, ce 30 septembre, de nombreux sportifs, artistes, chercheurs et syndicalistes, parmi lesquels Lilian Thuram, Gaël Faye et Pierre Rosanvallon, en signant dans *L'Obs* une tribune intitulée « *Nous ne nous tairons pas face à l'extrême droite* ». À la liste imposée par Pascal Praud, ils opposent celle de ceux qui choisissent de signer leur nom. Teddy Riner l'avait rappelé à ceux qui lui demandaient de se taire : « *Le droit de s'exprimer appartient à chaque citoyen* ».

À nous de ne pas laisser d'autres décider à notre place du moment où nous pouvons en user.

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros sur le site



© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr